



Nr. 41 Kabinettsitzung vom 30. Juni 1921, 17 Uhr im Reichstagsgebäude.

R 43 I/1368 , Bl. 258 f.

Anwesend: Wirth, Bauer, Gradnauer, Geßler, Schiffer, Schmidt, Brauns, Giesberts, Groener, Rathenau, Hermes; StS Schroeder, Geib, Müller, Hirsch, Boyé; MinDir. Müller, von Simson; MinR Brecht, Wever, Schulze, Grieser, Schäffer, Walther; RegR Kempner; RegR Schroeder; Protokoll: Ger.Ass. Sabath.

Beginn: 17:00

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

- 1. Besetzung der Stelle eines Ministerialdirektors im Reichsarbeitsministerium. [...]*
- 2. Außerhalb der Tagesordnung: Verhandlungen mit Italien über Ein- und Ausfuhrregelung.*
- 3. Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Genueser Übereinkommen über die Festsetzung eines Mindestalters für Zulassung von Kindern zur Arbeit auf See, über die Entschädigung für Arbeitslosigkeit infolge Schiffbruchs und über die Stellenvermittlung von Seeleuten.*
- 4. Besetzung der Stelle eines Ministerialdirektors im Auswärtigen Amte.*
- 5. Beteiligung von Ministern an der oberschlesischen Festvorstellung im Stadion am 3. Juli. [...]*
- 6. Entwurf einer Reichshaushaltsordnung.*

1. Besetzung der Stelle eines Ministerialdirektors im Reichsarbeitsministerium. [...]

2. Außerhalb der Tagesordnung: Verhandlungen mit Italien über Ein- und Ausfuhrregelung.

Nachdem Ministerialdirektor von Simson über den Stand der Verhandlungen berichtet hatte, beschloß das Kabinett, die Frage, ob auf der vom Auswärtigen Amte vorgeschlagenen Basis weiter verhandelt werden soll, in einer Chefbesprechung zu erörtern, die auf Sonnabend, den 3. Juli 10 Uhr vormittags im Reichskanzlerhause anberaunt wurde ¹.

¹ Die deutsch-italienischen Verhandlungen führen schließlich am 28.8.1921 zur Unterzeichnung eines vorläufigen Handelsabkommens. Dieses Abkommen, dem vier Verzeichnisse der für die Ein- und Ausfuhr in Frage kommenden Waren und ein vertraulicher Schriftwechsel vom 14.7.1921 zwischen den Verhandlungspartnern von Frassati und von Simson anliegt, sollte am 1.9.1921 in Kraft treten und für neun Monate gelten, wenn das Abkommen nicht mit einmonatiger Kündigungsfrist gekündigt oder automatisch um weitere neun Monate verlängert würde. Nach einem der anliegenden vertraulichen Schreiben MinDir. von Simsons an Botschafter Frassati vom 14.7.1921 sollte Deutschland berechtigt sein, von der Abmachung zurückzutreten, falls von einer anderen Macht auf Grund des Abkommens erfolgreich die gleichen Vorteile beansprucht würden, die Italien zugestanden sind

3. Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Genueser Übereinkommen über die Festsetzung eines Mindestalters für Zulassung von Kindern zur Arbeit auf See, über die Entschädigung für Arbeitslosigkeit infolge Schiffbruchs und über die Stellenvermittlung von Seeleuten.

Das Kabinett stimmte dem Entwurf zu ².

4. Besetzung der Stelle eines Ministerialdirektors im Auswärtigen Amte.

[Ministerialrat Gneist wird zum Ministerialdirektor ernannt]

5. Beteiligung von Ministern an der oberschlesischen Festvorstellung im Stadion am 3. Juli. [...]

6. Entwurf einer Reichshaushaltsordnung ³.

Es wurden die in der vorhergegangenen Chefbesprechung noch strittig gebliebenen §§ 15 a, 88 a, 40 und außerdem noch § 109 a des Entwurfs der Reichshaushaltsordnung besprochen. Das Kabinett beschloß mit Rücksicht auf die politische Bedeutung der Fragen und die Notwendigkeit ihrer weiteren Prüfung, die Abstimmung über die §§ 15 a, 40, 88 a und 109 a auszusetzen und erst in einer zweiten Kabinettsitzung eine Entscheidung zu treffen ⁴. Inzwischen soll insbesondere die Frage der Befugnis des Rechnungshofes und Haftbarmachung der Beamten (§ 88 a) durch eine Besprechung der beteiligten Ressortchefs weiter geklärt werden.

Der Reichsminister der Finanzen wird das Weitere veranlassen.

(Abkommen nebst Anlagen sowie weitere Dokumente zu Beratungen über den Gegenstand in der Rkei und zu interministeriellem Schriftwechsel in R 43 I/77 , Bl. 109-143 und R 43 I/1173).

² Der Entwurf (R 43 I/2073 , Bl. 126-146) ist identisch mit der in den RT-Drucksachen gedruckten Fassung (RT-Drucks. Nr. 5706, Bd. 377). Der Entwurf wird in erster Beratung dem Sozialausschuß (6.) des RT zugewiesen und bleibt dort unerledigt (RT Bd. 359, S. 10436).

³ Am 5. Februar 1921 hatte der RFM der Rkei und den Reichsressorts den Entwurf einer Reichshaushaltsordnung als Grundlage für Ressortbesprechungen zugesandt. Zur Begründung des Entwurfs hatte der RFM in seinem Begleitschreiben vom 5.2.21 u. a. ausgeführt: „Bekanntlich bedarf es schon für die Prüfung der Rechnung auf das Rechnungsjahr 1920 der Schaffung einer gesetzlichen Unterlage. Es wird dieserhalb und wegen der Gründe, die bei dieser Gelegenheit eine abgeschlossene gesetzliche Regelung des gesamten Haushaltsrechts notwendig erscheinen lassen, auf die Einleitung des Gesetzentwurfs verwiesen. Auch darf daran erinnert werden, daß bereits vor Kriegsausbruch der Reichstag seit einer Reihe von Jahren in wiederholten Beschlüssen zum Teil in dringendster Form den Reichskanzler ersucht hat, einen Gesetzentwurf über die Verwaltung der Einnahmen und Ausgaben des Reichs und über den Rechnungshof vorzulegen. Der anliegende Gesetzentwurf lehnt sich im großen und ganzen an die früheren, den Ressorts bekannten Gesetzentwürfe an. In ihm sind die bis in die jüngste Zeit erfolgte Fortbildung des Haushaltsrechts und die sich aus der veränderten Reichsverfassung ergebenden Folgerungen berücksichtigt“. (R 43 I/861 , Bl. 65-101). Der Entwurf erfuhr in einzelnen kommissarischen Beratungen (Protokolle siehe R 43 I/861) Modifizierungen; als er am 30.6.21 auf die TO der Kabinettsitzung gelangte, waren die §§ 15 a, 40, 88 a und 109 strittig, die Entscheidung darüber wurde vertagt. Am 9.7.21 beschließt das Kabinett endgültig über den Entwurf, der am 9.6.1922 dem RT zugeht (RT-Drucks. Nr. 4510, Bd. 374), am 15.12.1922 in dritter Lesung verabschiedet (RT Bd. 357, S. 9349 und 9360) und am 31.12.1922 verkündet wird (RGL. 1923 II, S. 17).

⁴ Dok. Nr. 46, P. 3.

Zitierhinweis

Nr. 41 Kabinettsitzung vom 30. Juni 1921, 17 Uhr im Reichstagsgebäude. in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 119–120 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D41>